AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1071059 - SP (2026/0036285-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
AGRAVANTE	:	HENRIQUE ERIC DE LIMA BELTRAO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS	:	BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
		RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS.* SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente *habeas corpus* impetrado em favor de condenado pelo art. 33, *caput,* da Lei 11.343/2006, ao fundamento de que o *writ* foi manejado como substitutivo de revisão criminal, dada a existência de trânsito em julgado do acórdão impugnado, e de que não se verificou ilegalidade flagrante nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.

2. Condenação em regime inicial fechado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em razão da apreensão de 14 porções de crack (7,05 g). A origem assentou que a atuação policial decorreu de denúncias anônimas, fuga para o interior da residência, consentimento da proprietária ao ingresso domiciliar confirmado em juízo e apreensão de droga e aparelho celular com conversas indicativas de mercancia.

3. Na impetração, a defesa postulou: (i) reconhecimento de ilicitude das provas por abordagem sem justa causa e violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iv) aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (v) fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o *habeas corpus* manejado após o trânsito em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, pode ser conhecido, à luz do art. 105, I, "e", da CF/1988, e do § 2º do art. 654 do CPP; (ii) saber se há nulidade

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90

por ingresso domiciliar sem mandado diante de denúncias anônimas, fuga para o interior do imóvel e consentimento da proprietária; (iii) saber se a absolvição, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e o reconhecimento do tráfico privilegiado demandam revolvimento probatório inviável na via mandamental; e (iv) saber se a fixação de regime inicial fechado configura flagrante ilegalidade apta à concessão de habeas corpus de ofício.

III. Razões de decidir

5. O *habeas corpus* não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal contra acórdão transitado em julgado, inexistindo competência originária desta Corte, nos termos do art. 105, I, "*e*", da CF/1988.

6. Não se caracteriza ilegalidade flagrante quanto ao ingresso domiciliar, pois a ação policial foi amparada por fundadas razões (denúncias anônimas, fuga para o interior do imóvel) e por consentimento da proprietária confirmado em juízo, com apreensão de droga e elementos indicativos de comércio.

7. As teses absolutória, de desclassificação e de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exigem reexame vertical do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. O regime inicial fechado, nos termos do acórdão, não se altera.

IV. Dispositivo

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016; STJ, HC 404.340/SC, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018; STJ, AgRg no HC 1.014.373/SE, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJe 20.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.018.972/SP, Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJe 13.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE ÉRIC DE LIMA BELTRÃO DA SILVA contra decisão monocrática da minha relatoria (fls. 903-905), que indeferiu liminarmente o *habeas corpus* impetrado em seu favor, ao fundamento de que o

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90

writ foi manejado como substitutivo de revisão criminal, haja vista o trânsito em julgado do acórdão impugnado, e de que não se verificava a presença de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Adamantina/SP à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 14 porções de cocaína na forma de *crack*, totalizando 7,05 gramas.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação.

Na impetração originária, a defesa postulou: (i) o reconhecimento da ilicitude das provas por abordagem policial sem justa causa e violação de domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; (iii) a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (v) a fixação de regime inicial mais brando; e (vi) a restituição de aparelho celular apreendido.

No agravo regimental (fls. 910-918), o agravante sustenta: (a) a possibilidade de superação do óbice processual relativo ao uso do *habeas corpus* como sucedâneo de revisão criminal, diante de alegada nulidade absoluta; (b) que a controvérsia envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não reexame de provas; e (c) a necessidade de concessão da ordem de ofício, reiterando os pedidos formulados na impetração originária.

É o relatório.

VOTO

O agravante busca a reforma da decisão monocrática, a fim de que o *habeas corpus* seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.

Conforme consignado na decisão agravada, o presente *habeas corpus* investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em situação que não se configurou a competência originária desta Corte.

Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "*e*", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90

Nesse sentido:

> "[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente *writ* seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional.
>
> [...] 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.

Conforme assentado pela Corte de origem, a atuação policial foi precedida de denúncias anônimas que apontavam o paciente como traficante naquela localidade. Durante patrulhamento no bairro, os agentes o avistaram na frente do imóvel e, ao perceber a presença da guarnição, o paciente adentrou rapidamente a residência, reforçando a fundada suspeita.

O ingresso domiciliar foi autorizado pela proprietária, que confirmou o consentimento em juízo. Uma vez no interior, foram localizadas quatorze porções de *crack* e o aparelho celular do agravante, com conversas indicativas de mercancia.

Em situações semelhantes à discutida nestes autos, a Suprema Corte tem reconhecido a licitude da ação policial.

Vejam-se os seguintes precedentes:

> "PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE.
>
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
>
> 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.
>
> III. RAZÕES DE DECIDIR
>
> 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90

agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.

4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.

5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia.

8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. [...] (RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90

> "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
>
> 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
>
> 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal.
>
> 3. Embargos de divergência procedentes." (RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

Ademais, para acolher a tese defensiva absolutória de que há contradições nos depoimentos, ausência de nexo causal entre provas e fato imputado e, ao mesmo tempo, concluir que existe uma versão defensiva corroborada por testemunhas e análise de câmeras, seria imprescindível o exame vertical de todas as provas colhidas durante a instrução, inviável na via estreita do *habeas corpus.*

A propósito:

> "[...] 2. A alegada fragilidade do conjunto probatório, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória.
>
> 3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, então, na estreita via do writ, o exame aprofundado de provas no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. [...]
>
> Habeas corpus não conhecido." (HC n. 404.340/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90

A mesma conclusão se impõe relativamente ao pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e de aplicação da minorante do tráfico de drogas. A pretensão encontra óbice nas premissas fáticas reconhecidas pela Corte de origem como a quantidade e forma de acondicionamento da droga, existência de denúncias anônimas pretéritas, condenações por atos infracionais e conteúdo das conversas extraídas do aparelho celular do paciente, cuja modificação demandaria idêntico revolvimento probatório, inviável na via mandamental.

Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025

Por fim, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, com o regime inicial mais gravoso fixado.

Fato é que, no acórdão, houve sim fundamentação (fls. 81-82):

> De resto, estipulou-se o regime fechado para início do cumprimento da corporal, único adequado ao crime, mostrando-se a solução indispensável à reprovação e prevenção da infração penal, relembradas as circunstâncias negativas alhures especificadas (artigo 33, § 3º, do Código Penal), sem se verificar afronta à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça ou às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
>
> Solução mais branda ensejaria sentimento de impunidade e incentivaria a prática de delito que há muito atormenta a população, decorrendo o retiro pleno, ainda, da maior severidade decorrente de dispositivo constitucional (artigo 5º, XLIII).
>
> Isso, destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de situação facilmente constatada pela circunstância desfavorável (posse de quatorze pedras de crack de acentuada nocividade à higidez física ou psíquica de incautos usuários), sem se ignorar que se trata de infração penal de indiscutíveis gravidade e repercussão.
>
> "6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes" (STJ, HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, grifei e destaquei). Pronunciamento da Suprema Corte também realça ser "possível a fixação de regime prisional mais gravoso em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes. IV Recurso desprovido" (STF, RHC 136511/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifou-se e destacou-se).
>
> "3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade não

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90

> afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de ser 'possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido' (HC nº 125.077MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, D Je de 4/3/15). 4. Ordem denegada" (STF, HC 128.754, Relator Ministro DIAS TOFFOLI grifo e destaque ausentes no aresto original).

Apesar de tudo, há de se destacar especialmente que a defesa não recorreu em tempo e que a pena fixada não destoa do regime imposto.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA57388534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/06/2026 às 00:45:58 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/06/2026 15:35:40
Código de Controle do Documento: ae5761ee-f546-4088-b638-8de4b9d4cb90